RESUMÉ — Kolektivní vyjednávání

2/1991 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2026.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje uzavírání kolektivních smluv a řešení kolektivních pracovních sporů.

Zásady a nosné koncepty: Smluvní autonomie sociálních partnerů; kolektivní zastoupení; přednost smírného řešení; zákonné meze stávky a výluky.

Systematika: Kolektivní smlouvy, vyjednávání a zprostředkovatel; rozhodce; stávka a výluka.

Subjekty a objekty: Odborové organizace, zaměstnavatelé a jejich organizace, zaměstnanci a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Zákoník práce č. 262/2006 Sb. upravuje obsah a účinky kolektivních smluv. Zákon č. 2/1991 Sb. řeší zvláštní kolektivní proces; nepostihuje všechny možné formy ústavně chráněné stávky.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Úvodní ustanovení

Zákon upravuje kolektivní vyjednávání mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli nebo jejich organizacemi, za případné součinnosti státu, jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy.

§ 7 — Návrh na rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

(1) Smluvní strany kolektivní smlouvy vyššího stupně mohou společně navrhnout, aby bylo ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv vyhlášeno sdělení4a Ministerstva práce a sociálních věcí, že kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností podle sdělení Českého statistického úřadu uveřejněného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv4b (dále jen „odvětví“).

§ 7a — Závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně

Kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení sdělení podle § 7 odst. 1 ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví, s výjimkou zaměstnavatele, a) který k tomuto dni zaměstnává více než 50 % fyzických osob se zdravotním postižením 4e, b) který k tomuto dni zaměstnává méně než 10 zaměstnanců, nebo c) u kterého došlo k mimořádné události4f, jejíž následky k tomuto dni trvají.

§ 8 — Postup při uzavírání kolektivních smluv

(1) Kolektivní vyjednávání je zahájeno předložením písemného návrhu na uzavření kolektivní smlouvy jednou ze smluvních stran druhé smluvní straně.

§ 18 — Dobrovolná účast

(1) Zaměstnanci nesmí být bráněno účastnit se stávky, ani nesmí být donucován k účasti na stávce.

§ 22 — Pracovněprávní nároky

(1) V době účasti na stávce nepřísluší účastníku stávky mzda ani náhrada mzdy.

§ 23 — Odpovědnost za škodu

(2) Za škodu způsobenou výlučně přerušením práce stávkou účastník stávky zaměstnavateli a zaměstnavatel účastníku stávky neodpovídají.

§ 24 — Nároky ze sociálního zabezpečení

Při zjišťování výše příjmů pro poskytování dávky státní sociální pomoci, jejíž součástí je složka na živobytí, dávek pro osoby se zdravotním postižením a dávek pomoci v hmotné nouzi34 a sociálních služeb34a se nepřihlíží ke ztrátě nebo poklesu příjmu z důvodu účasti na stávce.

Podklad: 2-1991-Sb o kolektivnim vyjednavani.pdf • 9 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 521 slov resumé včetně úvodu z 3831 slov vyčištěného podkladu (13,60 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.